

NOTA TÉCNICA N. 54/2025

Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. NOTA TÉCNICA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. DIFERENTES INTERPRETAÇÕES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. NECESSIDADE DE UNIFORMIZAÇÃO.

I – Caso em exame

Nota técnica do Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal que visa identificar e propor a superação da controvérsia existente na jurisprudência acerca da possibilidade de unificação e soma das penas de reclusão e detenção para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena.

II – Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível somar as penas de reclusão e detenção para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena, havendo dois entendimentos divergentes nos tribunais: (i) possibilidade de soma das penas, que vinha sendo o entendimento majoritário do STJ e é o entendimento prevalente do STF; e (ii) impossibilidade de soma das penas, que parece ser o entendimento atual no STJ.

III – Razões de decidir

- a) A divergência de interpretação envolve dispositivos do Código Penal (arts. 33, 69 e 76) e da Lei de Execuções Penais (art. 111), resultando em tratamento desigual a condenados em situações semelhantes, compromete a efetividade da prestação jurisdicional e fomenta litigiosidade excessiva.
- b) O STF tem jurisprudência consolidada no sentido de que a soma ou unificação das penas em execução definem o regime prisional de seu cumprimento, independentemente de serem de

detenção ou reclusão, podendo o resultado implicar a regressão, conforme precedentes citados (RHC 181073 AgR, RHC 118626, HC 96.824/RS).

- c) O STJ tradicionalmente acompanhava esse entendimento, reconhecendo que as reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, haja vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e configuram sanções de mesma espécie (EDv nos EAREsp 1.666.761/PR, AgRg no HC 538.896/ES).
- d) Recentemente, o STJ modificou seu entendimento, passando a diferenciar a unificação de penas na execução penal da fixação de regime inicial em sentença condenatória, afirmando que, neste último caso, são aplicáveis os arts. 69 e 76 do CP, e não o art. 111 da LEP (AgRg no REsp 2.063.713/MG, AgRg no AREsp 2.590.721/SP).

IV – Dispositivo e tese

Diante da relevância da matéria e da controvérsia jurisprudencial, propõe-se: (i) o encaminhamento da nota técnica à Comissão Gestora de Precedentes do STJ para avaliação de afetação ao regime de julgamento dos recursos repetitivos; e (ii) o compartilhamento com as Vice-Presidências dos Tribunais Regionais Federais e com os órgãos competentes dos Tribunais Estaduais para envio ao STJ de recursos representativos da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, 69 e 76; Lei n. 7.210/1984 (LEP), art. 111.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 181073 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/3/2020; STF, RHC 118626, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 26/11/2013; STF, HC 96.824/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 12/4/2011; STJ, EDv nos EAREsp 1.666.761/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 25/11/2020; STJ, AgRg no HC 538.896/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18/2/2020; STJ, AgRg no REsp 2.063.713/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14/8/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.590.721/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10/9/2024.

Relatores: Desembargadora Taís Schilling Ferraz (TRF4) e Juiz Federal Jairo Gilberto Schäfer (TRF4).

1 – Objeto e contexto da nota técnica

A presente nota técnica visa identificar e propor a superação da controvérsia existente na jurisprudência, inclusive nos tribunais superiores, acerca da possibilidade de unificação e soma das penas de reclusão e detenção para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena. Conforme ensina Cezar Bitencourt, a reforma penal brasileira de 1984 “adotou ‘penas privativas de liberdade’, como gênero, e manteve a reclusão e a detenção como espécies, sucumbindo à divisão histórica do direito pátrio”, diferentemente do que preceituou a reforma penal alemã de 1975 (pena unitária privativa de liberdade)¹.

Atualmente, observam-se dois entendimentos divergentes nos tribunais:

- a) **Possibilidade de soma das penas:** É possível somar as penas de reclusão e detenção para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena. Esse estava sendo o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e é o entendimento prevalente do Supremo Tribunal Federal (STF);
- b) **Impossibilidade de soma das penas:** Não é possível somar as penas de reclusão e detenção para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena. Esse parece ser o entendimento atual no STJ.

A ausência de uniformidade interpretativa sobre a questão gera significativa insegurança jurídica e se propaga nos tribunais de segundo grau. A aplicação de entendimentos distintos a casos semelhantes resulta em tratamento desigual, permitindo que alguns condenados se beneficiem da interpretação que impossibilita o somatório das penas, iniciando o cumprimento de suas condenações em regimes menos gravosos, enquanto outros são submetidos a regimes mais severos.

Ademais, a persistência dessas divergências compromete a efetividade da prestação jurisdicional, fomentando litigiosidade excessiva, com a interposição de recursos, impetração de habeas corpus e instauração de outros incidentes processuais.

1 BITENCOURT, Cezar Roberto. *Tratado de direito penal*. Vol. 1. 23ª Ed. São Paulo: Saraiva, p. 625.

2 – Análise dos diferentes entendimentos

Os parâmetros legais a serem considerados para definição do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são: a quantidade da pena aplicada; as circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal – CP); a reincidência e a detração.

Nos casos de condenação à pena privativa de liberdade por mais de um crime, diversos dispositivos legais são interpretados para a determinação do regime inicial de cumprimento da pena, resultando em conclusões distintas:

- **Art. 33 do CP:** A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
- **Art. 69 CP:** Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.
- **Art. 76 CP:** No concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave.
- **Art. 111 da LEP:** Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

O art. 111 da LEP vinha sendo aplicado, sem significativas controvérsias, para a definição do regime inicial de cumprimento nos casos de múltiplas condenações à pena privativa de liberdade, mesmo que de diferentes modalidades. Além de incidir nos casos de superveniência de nova condenação durante o cumprimento da pena, o dispositivo também era tradicionalmente invocado nas hipóteses de concurso de infrações. Por essa interpretação, somam-se as penas e avaliam-se os demais fatores determinantes (reincidência, circunstâncias judiciais e detração) para fixação do regime inicial de cumprimento.

Os precedentes que defendem a necessidade desse somatório não diferenciam as penas de detenção e reclusão, reconhecendo-as como espécies de mesma natureza jurídica – pena privativa de liberdade – sendo meras modalidades de uma categoria única.

Em contrapartida, o entendimento que rejeita a unificação propugna que não haja soma, executando-se separadamente as penas: primeiro a de reclusão, por ser a mais gravosa, depois a de detenção, cada qual em seu próprio regime.

Segundo essa interpretação, o art. 111 da LEP deve ser analisado em harmonia com os arts. 33, 69 e 76 do Código Penal, aplicáveis nos casos de concurso de infrações.

Alguns julgados que adotam essa posição partem do pressuposto de que reclusão e detenção possuem naturezas jurídicas distintas. Além disso, há entendimento de que o art. 111 da LEP seria aplicável exclusivamente aos casos de superveniência de nova condenação durante o cumprimento de pena, não se estendendo aos casos de concurso de infrações.

3 – Jurisprudência favorável à unificação das penas

No sentido de que deve haver soma e unificação das penas de reclusão e detenção, identificam-se diversos precedentes do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONTRABANDO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE PREVISTA NO ART. 111 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. QUANTUM SUPERIOR A OITO ANOS DE PENA. REGIME FECHADO FIXADO NO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 181073 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 27/3/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 1º/4/2020 PUBLIC 2/4/2020)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE RECEPÇÃO QUALIFICADA E DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGOS 180, §, E 311, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REGIME FECHADO DE CUMPRIMENTO DA PENA. ARTIGO 111 DA LEI 7.210/1984. ÉDITO CONDENATÓRIO TRANSITADO EM JULGADO. PERDA DE OBJETO. [...] 4. A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de que "a soma ou unificação das penas em execução definem o regime prisional de seu cumprimento, podendo o resultado implicar a regressão" – RHC 118.626/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 2/12/2013. [...] 4. A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido

de que "a soma ou unificação das penas em execução definem o regime prisional de seu cumprimento, podendo o resultado implicar a regressão" – RHC 118.626/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 2/12/2013. 5. Com o trânsito em julgado do édito condenatório, as teses defensivas também não prosperam por perda superveniente de objeto. 6. Recurso ordinário em habeas corpus não provido. (STF, RHC 123.342/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, j. 10/3/2015, DJe de 25/3/2015)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS REGRAS DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, em condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento considera-se o resultado da soma ou unificação das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão. 2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a soma ou unificação das penas em execução definem o regime prisional de seu cumprimento, podendo o resultado implicar a regressão. Precedentes. 3. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 118626, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 26-11-2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 29-11-2013 PUBLIC 2/12/2013)

PENA -- REGIME DE CUMPRIMENTO -- CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE -- UNIFICAÇÃO. Para definir o novo regime de cumprimento da pena, considerado aquele alusivo à execução em curso, soma-se a pena imposta na condenação superveniente, podendo o resultado implicar a regressão -- inteligência dos artigos 111 e 118, inciso II, da Lei de Execução Penal. (STF, HC 96.824/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, j. 12/4/2011, DJe de 9/5/2011). (STF, HC 96.824/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, j. 12/4/2011, DJe de 9/5/2011).

Nesse mesmo sentido, no Superior Tribunal de Justiça, destacam-se exemplificativamente os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E DE RECLUSÃO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 168 DO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS. 1. Decidiu o acórdão embargado que "As reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, haja vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie. Precedentes do STF e desta Corte Superior de Justiça' (AgRg no HC 538.896/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020)." 2. Incidência da Súmula n. 168 do STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado." 3. Embargos de divergência não conhecidos. (EDv nos EAREsp n. 1.666.761/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 25/11/2020, DJe de 2/12/2020.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E DE RECLUSÃO. PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE. SANÇÕES DA MESMA ESPÉCIE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...). 2. As reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, haja vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e,

portanto, configuram sanções de mesma espécie. Precedentes do STF e desta Corte Superior de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 538.896/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 2/3/2020.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. SOMATÓRIO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu, 'Em se tratando de execução penal '[a]s reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, haja vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie' (AgRg no HC n. 538.896/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/2/2020, DJe 02/03/2020.)' (AgRg no AREsp 1619879/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 5/5/2020, DJe 22/5/2020) 2. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento proferido por ambas as Turmas integrantes da Terceira Seção desta Corte Superior, impõe-se a sua manutenção. 3. Agravo regimental improvido." (AgRg no AgRg no AREsp 1.651.755/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/8/2020, DJe 26/8/2020.)

PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO. SOMATÓRIO DE AMBAS AS REPRIMENDAS PARA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. POSSIBILIDADE. ART. 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL- LEP. SÚMULA N. 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA-STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento do Tribunal de origem está alinhado à jurisprudência desta, no sentido de que, nos termos do art. 111 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), é possível a soma das penas de reclusão e de detenção para fixação do regime prisional, uma vez que constituem sanções da mesma espécie, ou seja, ambas são penas privativas de liberdade. Logo, correta a aplicação do enunciado n. 83 da Súmula do STJ. 2. Agravo regimental desprovido." (AgRg no AREsp 1.749.665/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020.)

EXECUÇÃO PENAL. ART. 111 DA LEP. UNIFICAÇÃO DE PENAS. RECLUSÃO COM DETENÇÃO SUPERVENIENTE. REPRIMENDAS DA MESMA NATUREZA. SOMATÓRIO. POSSIBILIDADE. I – "A teor do art. 111 da Lei n. 7.210/1984, na unificação das penas, devem ser consideradas cumulativamente tanto as reprimendas de reclusão quanto as de detenção para efeito de fixação do regime prisional, porquanto constituem penas de mesma espécie, ou seja, ambas são penas privativas de liberdade" (AgRg no HC n. 473.459/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/3/2019). Precedentes do STF e desta Corte Superior de Justiça. Agravo regimental desprovido." (AgRg no REsp 1.861.665/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 5/5/2020, DJe 15/5/2020.)

EXECUÇÃO PENAL – HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REGIME PRISIONAL – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – ART. 111 DA LEP – RÉU CONDENADO ÀS PENAS DE RECLUSÃO E DE DETENÇÃO – SOMATÓRIO DE AMBAS AS REPRIMENDAS PARA FIXAÇÃO DO REGIME – POSSIBILIDADE – WRIT NÃO CONHECIDO. 1. (...). 2. Concorrendo penas de reclusão e detenção, ambas devem ser somadas para efeito de fixação da totalidade do encarceramento, porquanto constituem reprimendas de mesma espécie, ou seja, penas privativas de liberdade. Inteligência do art. 111 da Lei n. 7.210/84. Precedentes do STF e desta Corte Superior

de Justiça. 3. Habeas corpus não conhecido." (HC 389.437/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 8/8/2017, DJe 22/8/2017)

4 – Mudança jurisprudencial recente

Mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça parece ter modificado seu entendimento, para assentar a impossibilidade de soma das penas nos casos de concurso de infração, para fins de definição do regime inicial de cumprimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. SOMATÓRIO. ART. 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. REPRIMENDAS DE MESMA NATUREZA. DETERMINAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. 1. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça "as penas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, tendo em vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie" (AgRg no HC n. 473.459/SP, relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 1º/3/2019). 2. O presente recurso cuida de hipótese de unificação de penas, regida pelo art. 111 da LEP, e não de fixação de regime inicial de cumprimento das reprimendas, no caso de concurso de infrações, situação em que são aplicáveis os arts. 69 e 76 do CP. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 2.063.713/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA E INCÊNDIO. DETENÇÃO E RECLUSÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS POR OCASIÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO REGIME CORRESPONDENTE A CADA UM DOS DELITOS. INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NOS ARTS. 69 E 76 DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As penas de reclusão e as de detenção constituem reprimendas de mesma espécie, e, portanto, para efeito de fixação do regime prisional, devem ser consideradas cumulativamente. 2. Todavia, no caso em apreço discute-se a fixação do regime inicial de cumprimento das penas na sentença condenatória, quando há concurso de infrações, situação em que são aplicáveis os arts. 69 e 76 do Código Penal. Nessa hipótese, aplica-se o regime correspondente para cada um dos crimes, e não o art. 111 da LEP, que trata, exclusivamente, de unificação das penas no âmbito da execução. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.590.721/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 17/9/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. CONCURSO DE INFRAÇÕES. RECLUSÃO E DETENÇÃO. APLICAÇÃO DO REGIME REFERENTE A CADA DELITO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Na hipótese de concurso de infrações apenas com reclusão e detenção, deve ser aplicado o regime inicial correspondente para cada um dos crimes, pois se aplica o disposto nos arts. 69 e 76 do Código Penal, e não o art. 111 da Lei de Execuções Penais, que cuida da hipótese de unificação das penas na execução. 2. A pena de reclusão será cumprida em primeiro lugar e, posteriormente, a de detenção, não havendo falar em unificação de penas, diante da impossibilidade de execução simultânea de duas modalidades distintas de penas privativas de liberdade (AgRg no REsp n. 1.835.638/GO, Ministro Néfi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 3/12/2019).

3. Verifica-se que o caso dos autos não se refere à unificação das penas para fins de execução penal, mas para definição do regime inicial de cumprimento da pena. Nesse contexto, deve ser aplicado o regime correspondente para cada um dos crimes, nos termos dos arts. 69 e 76 do Código Penal e, não, o art. 111 da Lei de Execução Penal – LEP, como fez o TJGO. [...] No caso, mantém-se o estabelecimento do regime inicial semiaberto para o crime cuja a pena é de reclusão e regime inicial aberto para o crime cuja a pena é de detenção (AgRg no REsp n. 1.935.456/GO, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 26/5/2022). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.993.618/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO. SOMATÓRIO. POSSIBILIDADE. ART. 111 DA LEP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O presente recurso cuida de hipótese de unificação de penas, regida pelo art. 111 da Lei de Execução Penal, e não de fixação inicial de regime inicial de cumprimento das reprimendas, no caso de concurso de infrações, situação em que são aplicáveis os arts. 69 e 76 do Código Penal. 2. Em se tratando de execução penal "[a]s reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, haja vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie" (AgRg no HC n. 538.896/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 2/3/2020.) 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.619.879/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 22/5/2020.)

5 – Proposições

Diante da relevância da matéria e da controvérsia jurisprudencial nos tribunais superiores acerca da unificação das penas de reclusão e detenção para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena, que gera dispersão decisória nos tribunais de segundo grau, com impactos negativos sobre a segurança jurídica e o princípio da isonomia, propõe-se:

- a) O encaminhamento desta Nota Técnica à Comissão Gestora de Precedentes do STJ, para que, diante de eventual recurso representativo de controvérsia que verse sobre a temática, avalie a oportunidade e conveniência de propor a afetação das questões aqui tratadas ao regime de julgamento dos recursos repetitivos, com vistas à produção de precedente vinculante.
- b) O compartilhamento desta Nota Técnica com as Vice-Presidências dos Tribunais Regionais Federais e com os órgãos competentes dos Tribunais Estaduais, por meio dos Núcleos de Gerenciamento de Precedentes – NUGEPs e Comissões Gestoras de Precedentes, para envio ao STJ de recursos representativos da controvérsia.